

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1477/2533

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชูศักดิ์กลการ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชูศักดิ์กลการ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายคุณเส็ง แซ่ฮึ้ง ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นายชูศักดิ์ วีระสฤตย์ชัย ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา คดีมีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ และ หากอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างนี้ ก็ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

กรณีสืบเนื่องจาก โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ชำระเงิน 24,329,091.57 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยหากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนอง ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ต่างยื่นคำให้การ ส่วนจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วทนายจำเลยขอเลื่อนคดีต่อศาลหลายครั้งเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ หรือสืบพยานจำเลยที่ 3 เพียงปากเดียว ครั้งสุดท้ายนายประดิษฐ์ ศรีเจริญ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าป่วย โจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นวินิจฉัยพฤติการณ์ทั้งหมดแล้วเห็นว่าทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอเลื่อนคดี

หลายครั้งแล้วเป็นการประวิงคดีให้ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบจึงให้งดสืบพยาน จำเลยคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา ให้นัดฟังคำพิพากษา (อันดับ 62,64) ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำแถลงโต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และงดสืบพยานจำเลยเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไป

ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นคำแถลงโต้แย้งคำสั่งศาล

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 24,329,091.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 18,245,301.55 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530) จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันในวงเงิน 11,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทก์ในวงเงินที่จำนองพร้อมดอกเบี้ย ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 97,96)

คำสั่ง

เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์จำนองประกอบแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนหนึ่งคนใดหรือร่วมกันหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้

ในระหว่างฎีกา สำหรับจำเลยที่ 3 ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่หาหลักประกันมาวาง ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์ที่จำนอง ถ้าเห็นว่าเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้
พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หาก
เห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็น
สมควรกำหนด ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ดำเนินการดังที่ศาลชั้นต้นกำหนด ให้
ยกคำร้อง

เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์จำนองประกอบแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนหนึ่งคน
ใดหรือร่วมกันหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวาง
ให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้
ในระหว่างฎีกา สำหรับจำเลยที่ 3 ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่หาหลักประกันมาวาง ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์ที่จำนอง ถ้าเห็นว่าเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้
พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หาก
เห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็น
สมควรกำหนด ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ดำเนินการดังที่ศาลชั้นต้นกำหนด ให้
ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ